UEH UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

# IAS 37
# Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets








To prescribe the criteria for **recognition, measurement and disclosure** of

- **Provisions**
- **Contingent liabilities**
- **Contingent assets**

issued in September 1998

1 July 1999

## 1. Provisions

**Definitions**

**Provisions**

⇩

= liability of uncertain timing or amount

⇩

= present obligation from past event ⇨ outflow of benefits

legal obligation ← creates → Constructive obligation






***Legal obligation :*** An obligation that derives from:
(a) a contract (through its explicit or implicit terms);
(b) legislation; or
(c) other operation of law.







***A constructive obligation*:** derives from an entity's actions where:

past practice, published policies or a sufficiently specific current statement, ➔ the entity will accept certain responsibilities;

⇩

the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities.







ACCA

## Nghĩa vụ pháp lý và liên đới

- Công ty Dầu khí XX khai thác dầu từ các giếng dầu.
- Mối quan tâm về hình ảnh đối với công chúng về ô nhiễm sau một số vụ tràn dầu
- Công ty Dầu khí XX khuyến khích "các chính sách xanh" của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và cam kết sẽ dọn dẹp bất kỳ vụ ô nhiễm nào, nếu có.
- Trong năm, họ gây ra vụ ô nhiễm ở một quốc gia không có quy định về môi trường.

*Bất kỳ nghĩa vụ nào?*

a. *nghĩa vụ pháp lý*
b. *nghĩa vụ liên đới*
c. *không có nghĩa vụ nào*



## Nghĩa vụ pháp lý và liên đới

- Một cửa tiệm thời trang được luật yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng khi họ trả lại những hàng hóa không muốn trong 7 ngày
- Họ tuyên bố một chính sách mở rộng thời kỳ có thể trả hàng đến 60 ngày
- Họ in lời hứa này lên các tranh tuyên truyền và dán lên các phòng thay đồ/ quầy thu ngân.

Nghĩa vụ là gì?

a. *nghĩa vụ pháp lý – 7 ngày*
b. *nghĩa vụ liên đới – 53 ngày*
c. *không có nghĩa vụ nào*



7

## Nghĩa vụ pháp lý và liên đới

- Vào ngày 12/12/năm thứ 1, Hội đồng quản trị đã quyết định đóng cửa một bộ phận, kết quả là có một số lớn lao động dư thừa.
- Quyết định được công bố cho công chúng tại **một cuộc họp báo vào ngày 15/1/** năm thứ 2, một ngày sau khi tổ chức một cuộc họp với nhân viên để thông báo cho họ về quyết định.

Bất kỳ nghĩa vụ pháp lý/ liên đới vào ngày 31/12/năm thứ 1?

a. nghĩa vụ pháp lý
b. nghĩa vụ liên đới
c. không có nghĩa vụ nào



8

## Provisions and other liabilities

uncertainty about the timing or amount of the future settlement

| **Provisions** Warranty,… | >< | **other liabilities** (trade payables and accruals) |
|---|---|---|
| ✓ *Estimate*<br>✓ *Uncertain timing or amount* | | ✓ *Certain timing or amount (agreed)*<br>✓ *Sometimes, can estimate, , the uncertainty is generally much less than for provisions.* |

- Certain
- Almost/ virtually certain
- Probable
- Possible
- Likely
- Rarely
- None

9

## Provisions and other liabilities- EX

| Obligations | Provision | Other liabilities | Comments |
|---|---|---|---|
| Warranties given for goods or services sold | v | | |
| Refunds given for goods sold | v | | |
| Discounts given for customer loyalty schemes, such as frequent flyer programmes | v | | |
| Payments for damages connected with legal cases that are probable. | v | | |
| Dilapidations payable at the end of an operating lease | v | | |
| Interest payments | | v | Accrual - the service has been received and the timing and amount of payment is known |

## Provisions and other liabilities- EX

| Obligations | Provision | Other liabilities | Comments |
|---|---|---|---|
| Holiday pay earned by employees | | v | Short-term compensated absences are recognised in accordance with IAS 19. |
| Property rentals | | v | Accrual - the service has been received and the timing and amount of payment is known |
| Ordinary dividend declared before year-end | | v | Recognise as a current financial liability |

## Distinguishing provisions from other liabilities

Typical provisions are for:

- Warranty
- Restoration
- Restructuring
- Onerous contracts.
- Accruals and employee benefits are not provisions under IAS 37 (IAS 19).28



12

## When to recognize a provision

**When** to recognize a provision?

- **Present obligation** — *a past event is deemed to give rise to a present obligation*
- **Probable outflow** — *probability occur is greater than the probability that it will not occur*
- **Reliable estimate**

Are all conditions met?

- Yes → Provision
- No → Contingent liability or nothing

13

## AVOID the provision

When to recognize a provision?

Can you avoid the obligation by your future action?




- Yes → Do not recognize a provision ✗ ✗ ✗
- No → Recognize a provision ✓ ✓ ✓




Training of personnel




Warranty repairs

14

## How to measure a provision

**How to measure a provision?**

***Best estimate*** *of expenditure to settle obligation*

JUDGEMENT

- PP theo trọng số → **Expected value**
- PP xác suất cao nhất → **Individual most likely outcome**

*-Risk uncertainties*
*-Present value (if material)*

*- Future events*
*- No gains from disposals of asset*

**Provisions shall be reviewed at the end of each reporting period**

15

## Cách đo lường

- Công ty XX bị một khách hàng kiện vì cung cấp hàng hóa có lỗi
- Nếu thua kiện, Công ty XX cần thanh toán khoản bồi thường cho khách hàng là $100 triệu
- Nếu không là 0
- Luật sư đã tư vấn là 50% thua kiện

Cần lập khoản dự phòng bồi thường là bao nhiêu?

a. $100 triệu
b. $80 triệu ($100 triệu x 80%)
c. $0





- Nghĩa vụ pháp lý hay cam kết?
- Những kết quả có thể xảy ra đối với sự kiện này?
- PP trong số hay PP xác suất cao nhất?

16

## Ex 1

**Provision**

An entity sells goods **with a warranty** under which customers are covered for the cost of repairs of any manufacturing defects that become apparent within the **first six months** after purchase.

+ If **minor** defects were detected in all products sold, repair **costs of 1 million** would result.

+ If **major** defects were detected in all products sold, repair **costs of 4 million** would result.



## Review

## Account for a provision

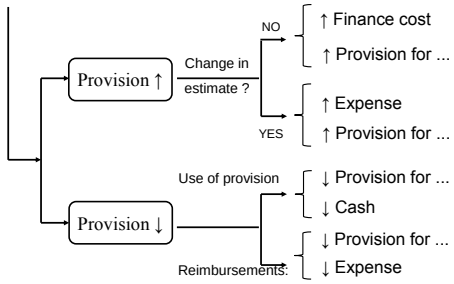
| | Debit | Credit |
|---|---|---|
| **Recognition of provision:** | Expense / Asset | Liability (Provision for ...) |
| **Unwinding the discount** | Finance cost | Liability (Provision for ...) |
| **Use of provision:** | Liability (Provision for ...) | Cash/bank etc |
| **Reimbursements:** | Liability ( Provision for ...) | Expense |

Typical provisions are for:
- Warranty
- Restoration
- Restructuring
- Onerous contracts.

20

## Account for a provision

| Recognition of provision: | Debit | Credit |
|---|---|---|
| | Expense / Asset | Liability (Provision for ...) |




## Các khoản hoàn trả

- Công ty XX bị một khách hàng kiện vì cung cấp hàng hóa có lỗi
- Nếu thua kiện, Công ty XX cần thanh toán khoản bồi thường cho khách hàng là $100 triệu
- Nếu không là 0
- Luật sư đã tư vấn là 80% khả năng là sẽ thua kiện
- Công ty XX có mua bảo hiểm với chính sách được hoàn trả 90% của khoản tổn thất



Cách hạch toán nếu:
a. Các vụ đòi bồi thường cần công ty bảo hiểm duyệt
b. Chắc chắn là công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả giá trị đó

22

## Các khoản hoàn trả

a. Các vụ đòi bồi thường cần công ty bảo hiểm duyệt

| bút toán 1 | triệu $ |
|---|---|
| Ghi Nợ Lãi/ lỗ – khoản bồi thường | $100 |
| Ghi Có dự phòng (nợ phải trả) | ($100) |

| bút toán 2 | triệu $ |
|---|---|
| Ghi Nợ khoản phải thu (tà | $90 |
| Ghi Có Lãi/ lỗ - khoản bồi thường | ($90) |

Không cho đến khi bạn xác nhận tính chắc chắn của khoản hoàn trả

b. Chắc chắn là công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả giá trị đó

| bút toán 1 | triệu $ |
|---|---|
| Ghi Nợ Lãi/ lỗ – khoản bồi thường | $100 |
| Ghi Có dự phòng (nợ phải trả) | ($100) |

Bù trừ

| bút toán 2 | triệu $ |
|---|---|
| Ghi Nợ khoản phải thu (tài sản) | $90 |
| Ghi Có Lãi/ lỗ - khoản bồi thường | ($90) |

Think Ahead

23

## Ex 1

**Provision**



## EX 2

An entity sells goods **with a warranty** under which customers are covered for the cost of repairs of any manufacturing defects that become apparent within the first 3 years after purchase.

- If **minor** defects were detected in all products sold, repair costs of 1 million would result.
- If **major** defects were detected in all products sold, repair costs of 4 million would result.

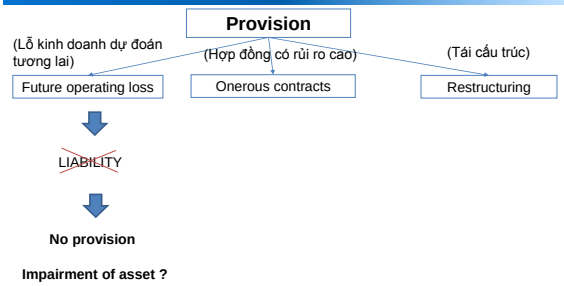
The entity's past experience and future expectations indicate that:

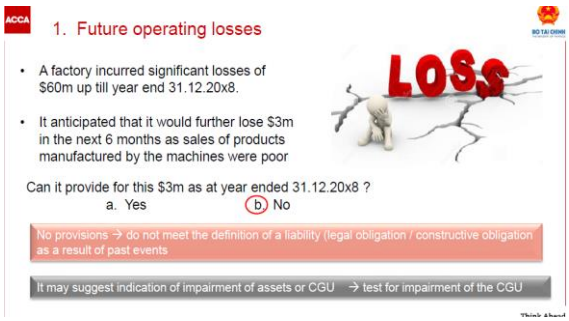
- For **the coming year**, 75 per cent of the goods sold will have no defects, 20 per cent of the goods sold will have **minor** defects and 5 per cent of the goods sold will have **major** defects.
- The second year, 50% of the goods sold will have no defects, 40% of the goods sold will have **minor** defects and 10% of the goods sold will have **major** defects.
- The third year, 30% of the goods sold will have no defects, 50% of the goods sold will have **minor** defects and 20% of the goods sold will have **major** defects.

The discount rate is: 10%. Use of provision in the first year is: 0,4 million.

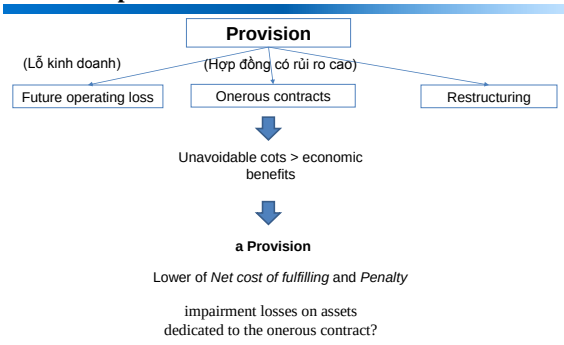
25

## 2. Other provision



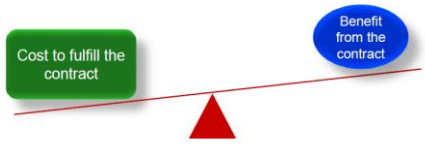




## 2. Other provision



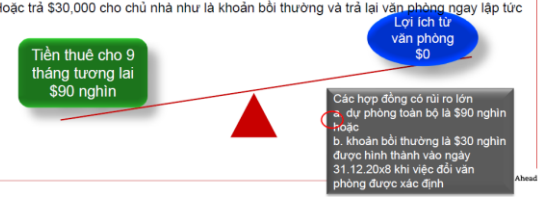
## 2. Onerous contracts

- Onerous contracts: costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it.
- Provision lower of (a) cost of fulfilling or (b) penalty



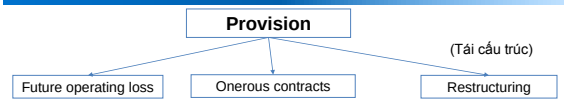

## 2. Các hợp đồng có rủi ro lớn

- Một công ty thuê một văn phòng trong 12 tháng từ ngày 1.10.20x8 đến ngày 30.9.20x9 với giá $10 nghìn/ tháng
- Vào ngày 31.12.20x8, công ty quyết định đổi đến thành phố khác
- Hợp đồng không thể được chấm dứt/ cho thuê lại → tiếp tục trả tiền thuê cho đến ngày 30.9.20x9.
- Hoặc trả $30,000 cho chủ nhà như là khoản bồi thường và trả lại văn phòng ngay lập tức




Các hợp đồng có rủi ro lớn
a. dự phòng toàn bộ là $90 nghìn
hoặc
b. khoản bồi thường là $30 nghìn được hình thành vào ngày 31.12.20x8 khi việc đổi văn phòng được xác định

## 2. Other provision




Program planned and controlled by management that changes scope or manner of business

EX: Sale or termination of line of business, Relocation of business activities, Reorganisation

Detail plan | Valid Expectation

*Obligation (customers, suppliers and employees)*

## *Restructuring provision*

- General recognition criteria of provision met
- Constructive obligation only when:
  - **Detailed** formal **plan** identifying:
    - business or part of business concerned
    - Principal locations affected
    - Location, function and approximate number of employees to be compensated
    - Expenditures to be incurred
    - When the plan will be implement

    AND
  - **Valid expectation** created by starting to implement or announcing plan to those affected

## *Restructuring provision*

**Restructuring costs – what to provide for?**

| Include if: | Exclude if: |
|---|---|
| - Direct costs<br>- Unavoidable, and<br>- Not associated with Ongoing activities | - Retraining or relocating continuing staff<br>- Marketing, or<br>- Investment in new system and distribution network |

## 3. Tái cấu trúc

- Cấp quản lý đã quyết định chấm dứt hoạt động 1 trong 5 nhà máy vào ngày 1/12/20x8.
- Hội đồng quản trị đã họp và duyệt việc chấm dứt vào ngày 20/12/20x8.
- Đã thông báo điều này đến tất cả nhân viên vào ngày 15/1/20x9.
- Ước tính chi phí hoạt động là $8 triệu phát sinh từ ngày 1/1/20x9 đến khi chấm dứt
- Chi phí sa thải nhân viên là $3 triệu
- Chi phí sắp xếp lại nhân viên là $1 triệu
- Chi phí tháo dỡ nhà máy là $4 triệu

Cần lập dự phòng là bao nhiêu vào ngày 31/12/20x8?

a. $8 triệu ($3 triệu + $4 triệu + $1 triệu)
b. $7 triệu ($3 triệu + $4 triệu)
c. $16 triệu ($3 triệu + $4 triệu + $1 triệu + $8 triệu) không thông báo trước ngày 31/12/20x8
d. $0



## 3. Tái cấu trúc

- Cấp quản lý đã quyết định chấm dứt hoạt động 1 trong 5 nhà máy vào ngày 1/12/20X8.
- Hội đồng quản trị đã họp và duyệt việc chấm dứt vào ngày 20/12/20x8.
- Đã thông báo điều này đến tất cả nhân viên vào ngày 30/12/20x8.
- Ước tính chi phí hoạt động là $8 triệu phát sinh từ ngày 1/1/20x9 đến khi chấm dứt
- Chi phí sa thải nhân viên là $3 triệu
- Chi phí sắp xếp lại nhân viên là $1 triệu
- Chi phí tháo dỡ nhà máy là $4 triệu

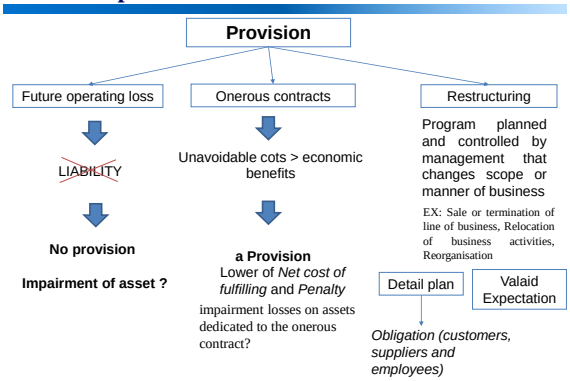
Cần lập dự phòng là bao nhiêu vào ngày 31/12/20x8?

a. $8 triệu ($3 triệu + $4 triệu + $1 triệu)
b. $7 triệu ($3 triệu + $4 triệu)
c. $16 triệu ($3 triệu + $4 triệu + $1 triệu + $8 triệu)
d. $0




Think Ahead

## 2. Other provision




Example

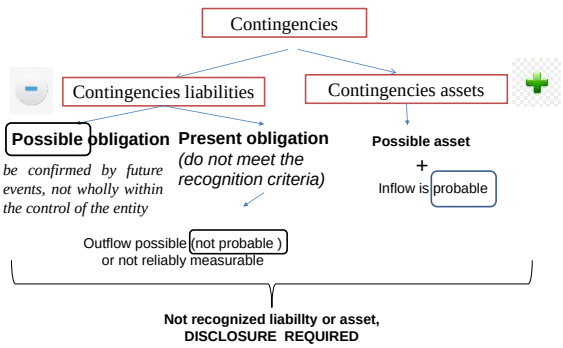
P Ltd manufactures plastic products and has various plants across the country. P Ltd decides to **shut down a plant** as a result of poor performance

P. Ltd has communicated the restructuring to the employees (Construction obligation)

| | CU | Construction obligation |
|---|---|---|
| P Ltd has decided to reallocate staff to the nearest plant | 60 | |
| Some staff will be retrenched | 40 | X |
| Manufacturing assets will be moved to other plants | 150 | |
| Other assets will be sold (loss on sale) | 80 | |
| The lease for the premises will be terminated upon payment of a penalty | 125 | X |
| P Ltd incurred consulting costs for the restructuring | 25 | |

**Restructuring provision**

## 2. Contingent liability – contingent asset

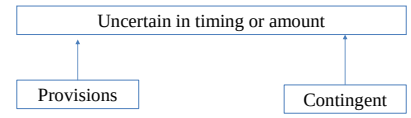



## Note contingent asset

Contingent assets are not recognised in financial statements

However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and its recognition is appropriate.

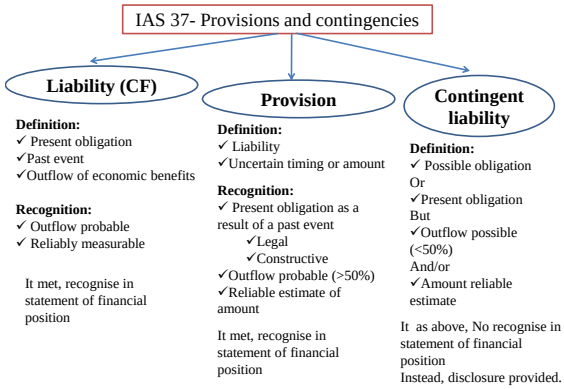
## provisions and contingent




- ✓ *from past event*
- ✓ *Recognised a liability*

- ✓ *arises from past events, confirmed only by uncertain future events, entity doesn't control*
- ✓ *not recognized liability or asset.*
- ✓ *Disclosure.*







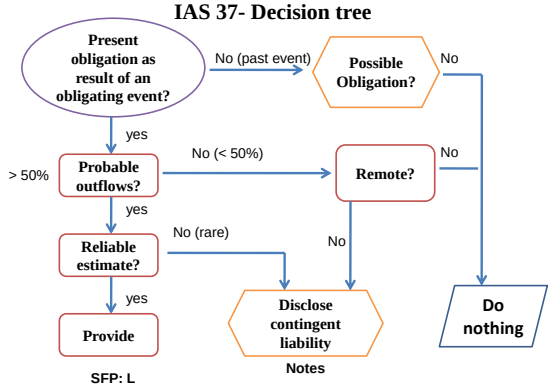

## 3. Disclosures

For <u>each class</u> <u>of the provision</u>, an entity shall disclose:

- ❑the carrying amount at the beginning and the end of the period
- ❑additional provisions made in the period, including increases to existing provision
- ❑amounts utilized during the period
- ❑unused amounts reversed during the period
- ❑ the description of the nature of the obligation and the expected timing of any resulting outcomes of economic benefits



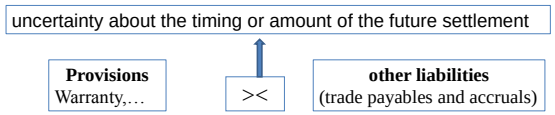
## IAS 37- Decision tree




## Contingent liabilities & assets

| | Characteristic | Accounting treatment |
|---|---|---|
| Asset | virtually certain (>=90%) | Assets (Statement of Financial position) |
| Contingent asset | Probable (>50%) | Notes |
| | Possible (>=10%) | None |
| | Remote (<10%) | None |
| Liability | Virtually certain | Liabilities (Statement of financial position) |
| | Probable | Liability |
| Contingent liability | probable, but not reliable | Notes |
| | Possible | Notes |
| | Remote | None |

## Provisions and other liabilities




- ✓ *Estimate*
- ✓ *Uncertain timing or amount*

- ✓ *Certain timing or amount (agreed)*
- ✓ *Sometimes, can estimate, , the uncertainty is generally much less than for provisions.*